



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/371/2017
מס' בקשה: 1/372/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקח בכיר על רישום מקרקעין אורן
סילברמן

המבקשים: 1. אבולעפיה שלמה
2. אבולעפיה גילה
ע"י ב"כ עוה"ד עוז כהן
מרחוב יהושוע בן נון 38 א ירושלים

- נ ג ד -

המשיבים: 1. ויתקין יפעת
2. שמואלי עדנה
3. אוזן חגית
4. אריאל חגית לאה
5. מילוא אירית שרה
6. אריאל יעקב
7. גריינר אסתר חנה
8. אברהם אביעד
9. אריאב ברק
10. ארביב אלי
11. ארביב אפרת
12. גננסיה אילה ימנה קמיל
13. גננסיה סיריל ג'ק
14. אליהו מאיר אהרון
15. לפקין אריה
16. לפקין סוניה
17. המדני כהן אהרון
18. המדני כהן תהילה
19. פורסט רחל
20. פורסט בן ציון
ע"י ב"כ עוה"ד שלמה תוסיה כהן
מרחוב יפו 99 ירושלים

14. יוליוס רפאל
15. יוליוס אורה
מרחוב שח"ל 55 ירושלים

ה ח ל ט ה

1. הבקשה שבפני עניינה בפרויקט הרחבה בבית ברחוב שח"ל 55 ירושלים הבנוי על חלקה 124 בגוש 30183. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/371/2017
מס' בקשה: 1/372/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. המבקשים הינם הבעלים של יחידה בבית הידועה כתת חלקה 38 - דירה הממוקמת בקומה האחרונה בבית. המשיבים הינם בעלי הדירות בעמודה בבית בה ממוקמת דירת המבקשים.

3. המבקשים עותרים למתן צו מניעה זמני אשר יאסור על המשיבים לבנות גג תוספת בניה בבית אשר יכול פתח למרפסת סוכה או חדירת אור. כן מבוקש צו שימנע בניית מעקה אבן מסביב לתוספת הבניה.

טענות הצדדים בתמצית ורקע ההליכים

4. המשיבים הגישו בקשה לתוספת בניה בעמודה המזרחית של הבית המשותף. המבקשים לא יכלו להצטרף לתוכנית הבניה לאור הוראות התב"ע, שאיננה מאפשרת הרחבת דירתם. התברר למבקשים כי המשיבים 21-22, בעלי הדירות שמתחת לדירתם, מתכננים לפרוץ פתח בגג של תוספת הבניה כדי לייצר לעצמם מרפסת סוכה. פעולה כאמור תמנע מהמבקשים לעשות שימוש בגג תוספת הבניה כמרפסת לדירתם, תפגע במראה האחיד של המרפסת, תגביל את השימוש בה ותהווה מפגע וסכנה. המבקשים מוכנים לרכוש את זכויות השימוש אך הפתח המתוכנן מונע מהם לעשות כן. הפתח הינו בניגוד להיתר הבניה הקיים ונועד למנוע מצב זהה לזה שמתקיים בבית אחר ברחוב. צו המניעה נועד למנוע את הפתח האמור וכן למנוע את בניית גדר האבן מסביב למרפסת אשר תסתיר נוסף, אויר ואור. נטען כי יש מקום להתקין מעקה אבן נמוך ומעליו סורג ברזל.

5. המשיבים טענו כי לאור המצב התכנוני לא ניתן היה לשתף את דירת המבקשים בפרויקט ההרחבה. כיום מנסים המבקשים לקבל קניין ללא כל תשלום השתתפות בעלויות הכרוכות בבניית קניין זה. הגג נושא הבקשה טרם נבנה וכוונת המשיבים הינה לבנות גג שבחלקו הקטן יותר פתוח לטובת חג הסוכות וביתר ימי השנה ייסגר בפנלית אטומה. המשיבים פנו בבקשה להיתר בהקשר האמור וככל שזה לא יתקבל, עד לשלב בניית הגג, הרי שיושלם הגג על פי ההיתר הקיים. המשיבים כולם מסכימים להותרת הפתח כאמור. המעקה המתוכנן בתוספת הינו זהה למעקה המקורי של הבית וממוקם מרחק 4 מטר מהדירה - אין כל נזק או הפרעה לדירה. מכל מקום, מדובר בטענה תכנונית. למבקשים אין זכויות בגג שיבנה ולא זכות קנויה לעשות בו שימוש כמרפסת. הם אף השתלטו על הגג המשותף הקיים. נטען עוד כי המפקח נעדר סמכות לדון בתובענה ובבקשה.

6. ביום 03.10.17 ניתן צו ארעי במעמד צד אחד עד לדיון במעמד הצדדים ונקבעה פרוצדורה להמשך דיון בבקשה.

7. ביום 22.10.17 נערך דיון בבקשה בסיומו ניתנה לצדדים שהות לבוא בדברים להסדרת המחלוקת.

8. לאור הודעות שהגישו הצדדים, מהן עלה כי המחלוקת שנתרה הינה מצומצמת בהיקפה, נקבע מועד נוסף לדיון בבקשה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/371/2017
מס' בקשה: 1/372/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. ביום 15.11.17 נערך דיון נוסף כאמור במסגרתו, לאחר שהצדדים התבצרו בעמדותיהם ולא הגיעו להסכמות, נחקר המבקש על תצהירו ונקבעה הבקשה למתן החלטה.

דיון והכרעה

10. בבואו להחליט בדבר מתן סעד זמני, יפעיל בית המשפט את המבחנים הבאים:

א. **קיום ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התביעה:** בשלב זה על המבקש להוכיח כי התביעה אינה טרדנית וכי קיימת שאלה רצינית שיש לדון בה (תקנה 362(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות")).

ב. **שמירה על המצב הקיים:** מתן הסעד הזמני הכרחי כדי להצדיק את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה.

ג. **מאזן הנוחות:** ביצוע הערכה של זכויות ושל תוצאות אפשריות לגבי שני הצדדים, של מתן או סירוב נתינתו של הצו הזמני. מבחן זה בודק את הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד התובע אם לא יינתן הצו, לעומת הקשיים הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד הנתבע אם הצו יוענק לתובע.

ד. **שיקולים שביושר.** (ראו אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שמינית, עמ' 502-503).

11. בין המבחנים האמורים מתקיים יחס מקביל כך שכלל שבית המשפט יתרשם כי סיכויי המבקש לזכות בתביעתו גבוהים, תפחת הדרישה בדבר מאזן הנוחות ולהיפך (רע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' אחר, פ"ד נו(1) 529; רע"א 10066/04 נ.ד. ספאנטק תעשיות בע"מ נ' פ.ס.ד. ספיר אנטרפרייז בע"מ, פ"ד נט(4) 700). עם זאת, על המבקש, בכל מקרה, לעמוד ברף מינימאלי בנוגע לכל אחד מן התנאים בנפרד, שאם לא כן, לא ינתן הסעד זמני (רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ [פורסם באתר נבו]).

12. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני מוצא לנכון לדחות את הבקשה.

13. בנסיבות ההליך דנן קיימת שאלה רצינית שיש לדון בה במסגרת הליך זה – די בעובדה כי עלינו לקבוע האם בבניה אותה מבקשים המשיבים לבצע – הותרת חלק מתקרת תוספת הבניה פתוח ובנוגע למעקה מסביב לגג תוספת הבניה, יש משום פגיעה בדירת המבקשים (סעיף 71 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969) כדי לענות בחיוב לשאלה האמורה.

14. בהקשר האמור אין בידי לקבל את טענת המשיבים בדבר העדר סמכות המפקח לדון בתובענה – עסקינן בפרויקט להרחבת דירות בהתאם לסימן ג' בפרק ו' לחוק המקרקעין. במחלוקת הקשורה בפרויקט שכזה, ודאי בהתייחס לשאלה כפי שהוצגה לעיל, מוסמך המפקח לדון, ולשיטתי אף בסמכות בלעדית (ר' סעיף 71 האמור).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/371/2017
מס' בקשה: 1/372/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. ויוער, סמכות ייחודית למפקח לדון בתובענה קיימת בין אם עסקינן בבניה אשר כוללת מלכתחילה את הפתח בגג לאור הוראת החוק כאמור, ובין אם עסקינן בפתיחת הפתח בדיעבד, לאחר השלמת העבודות, כאמור בסעיף 2 לתקנון מצוי. בפרט אמורים הדברים כאשר די לשם תחולת סעיף 2 בכך שהעבודות "עשויות לשנות את ערכו" של הרכוש המשותף או דירת המתנגד.

16. אולם, בכל התנאים האחרים הנדרשים לשם היענות לבקשה נכשלים המבקשים.

17. אין מדובר בבקשה אשר נועדה לשמר את המצב הקיים – נכון להיום הגג נושא הדיון טרם נבנה. הבקשה איננה למנוע את המשך הבניה לחלוטין אלא, למעשה, לחייב את המשיבים לבצע את הבניה על פי רצונם של המבקשים תוך השלמת יציקת הגג במלואה. גם הבקשה איננה מציגה טעם כיצד היא נועדה לשמר את המצב הקיים והתייחסות המבקשים בהקשר זה עניינה יותר בשאלת מאזן הנוחות, אליה עוד נתייחס להלן.

18. הדברים נכונים גם לגבי הטענות הקשורות במעקה הגג, ואולי אף ביתר שאת – הבקשה הינה, למעשה, לחיוב בבניית המעקה על פי רצון המבקשים ולא מניעתה לחלוטין כאשר ביסוד הבקשה עומד הרצון כי בניית הגג תושלם (ללא הפתח).

19. ויודגש, הטענה כי יש לבנות בהתאם להיתר בניה אין בה להעלות או להוריד – מעבר לכך שהמשיבים הצהירו כי, בכל מקרה, יבנו בהתאם להיתר הבניה אשר יהיה בידם (גג שלם על פי ההיתר הקיים או גג כולל הפתח על פי הבקשה להיתר שהגישו), הרי שהדיון בבקשה דנן הינו במישור הקנייני – האם יש בו כדי להצדיק היענות להבקשה, להבדיל דיני התכנון שהינם נפרדים ועצמאיים.

20. שיקולי מאזן הנוחות נוטים לטובת המשיבים דווקא.

21. ראשית, סוגיית גובהה של הגדר הינה סוגיה תכנונית בעיקרה, ודאי כאשר לא נשללה בשלב זה טענת המשיבים כי מדובר בגדר זהה לזו אשר היתה מותקנת עובר לביצוע העבודות (במרחק קרוב יותר לדירה). בהקשר זה ממילא לא זכאים המשיבים להתקנת "גדר ברזל" כמבוקש על ידם וברי כי לא ניתן להותיר את הגג (הבנוי במלואו כבקשת המבקשים) ללא גדר בקצהו, בקומה שמינית בבית! מכל מקום, לא הוצגה בשלב זה, ממילא, הרשאה תכנונית למבקשים להתקנת הגדר המבוקשת על ידם דווקא.

22. שנית, הטענה כי מדובר בבניה בניגוד להיתר בניה אין לה על מה שתסמוך – בנית הגג טרם בוצעה והמשיבים הצהירו, הצהרה מחייבת, כי יבנו בהתאם להיתר הבניה אשר יהיה בידם בעת הגעתם לשלב יציקת הגג – ככל שיתקבל היתר בניה חדש יבנו על פיו וככל שיוותר עוד היתר הבניה הקיים הרי שיצקו את הגג במלואו.

23. שלישית, לא הוכחה זכות של המבקשים לעשות שימוש בגג תוספת הבניה, לכשתבנה. בכלל האמור לא הוכח כי בידם הסכמות כדין של בעלי דירות בית לעשות שימוש כאמור,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/371/2017
מס' בקשה: 1/372/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לא כי ישנה היתכנות תכנונית לשימוש כאמור ולא הסכמות עם בעלי הדירות אשר בנו את תוספת ההרחבה לתשלום חלקם של המבקשים בהוצאות הבניה. למעשה, התובענה העיקרית נועדה, בין היתר, להכרה בזכותם הנטענת של התובעים בהקשר האמור. בהתאם, עד להכרעה בתובענה וככל עוד לא הוכרה זכות המבקשים לעשות שימוש בגג (בין בהסכמה ובין על פי פסק דין), אין כל פגיעה צפויה במבקשים, אף אם יבנה הגג עם הפתח המבוקש.

24. רביעית, המשיבים כולם (ולא נטען אחרת על ידי המבקשים) מסכימים לבניית הגג כשהוא כולל את הפתח המבוקש. הסכמה קניינית זו, ככל שתהיה מגובה גם בהיתר בניה כאמור (אם וככל שיתקבל), ראויה לעדיפות כל עוד לא הוכרע ההליך לגופו.

25. חמישית, בשני ההיבטים הנדונים לעיל הרי שלא הוכח כי לא ניתן יהיה לשנות המצב העובדתי ולהתאימו לאשר יפסק במסגרת ההליך זה - לא הוכח כי לא ניתן יהיה להחליף את הגדר המקיפה באחרת (ככל שכך יקבע מבחינה קניינית ויתקבל האישור התכנוני) או לאטום את הפתח בגג (ככל שיתקבל היתר תכנוני והגג יבנה בהתאם). הטענה בדבר "קושי", ללא ביסוס עובדתי ומקצועי, אין בה כשלעצמה להצדיק היענות לבקשה בהיבט הקנייני, כל עוד ביצוע הפעולה לאחר פסק הדין אפשרי.

26. ויודגש, ככל שקיים קושי באיטום הפתח הרי שלכאורה קיים קושי מקביל בפתיחתו לאחר ביצוע היציקה (ככל שתתקבל הבקשה אך תדחה התובענה) - לאור מאזן הנוחות הקנייני הכללי כאמור, הרי שיש גם באמור להצדיק את דחיית הבקשה.

27. שישית, הטענות בכל הקשור לסוגיות הבטיחות והמפגע החזותי בנוגע לפתח הינן, בעיקרן, טענות במישור התכנוני אשר מסור לשיקולן של רשויות וערכאות אחרות. במישור הקנייני לטענות אלו משקל עקיף, ובכל מקרה, כשלעצמן אין הן יכולות להוות הצדקה לעצירת הבניה המבוקשת על ידי המשיבים לאור מכלול הנימוקים, ובפרט בהעדר זכות שימוש מוכחת למבקשים בטרם ניתן פסק דין.

28. שביעית, לאור העובדה כי המבקשים אינם זכאים לעשות שימוש בגג כאמור בהעדר הגעה להסכמה עם המשיבים, ובהתאם אין הם צפויים לכל נזק באם תדחה הבקשה, ומאידך למשיבים צפוי נזק בגין אי השלמת עבודות הבניה, בין נזק כלכלי ובין נזק הכרוך בעצם הותרת הבית בשלבי בניה עד להכרעה בתובענה, הרי שמאזן הנוחות הכרוך בנשיאה בנזקים עקב הבקשה דנן נוטה לטובת המשיבים.

29. גם שיקולים שביושר אינם מצדיקים בנסיבות דנן דחיית הבקשה.

30. ראשית, את הטענות במישור התכנוני יש להעלות בפני הרשויות המוסמכות ולא במסגרת ההליך הקנייני - ככל שיתקבל בידי המשיבים היתר לפתח המבוקש אין הצדקה קניינית, לאור הסכמת רוב בעלי הדירות בבית, ובהעדר השתתפות של המבקשים בפרוייקט, שלא לאפשר את פתיחתו. ויודגש, אין מדובר בשינוי של המצב הקיים אלא בגג שטרם נבנה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/371/2017
מס' בקשה: 1/372/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

31. שנית, המבקשים, שלא השתתפו בפרויקט ההרחבה, מבקשים כי זה יבנה על פי צרכיהם, לטובת שימוש עתידי מתוכנן על ידם, עוד בטרם ניתן פסק דין, מבלי שקיבלו את הסכמת המשיבים ומבלי שנשאו בעלויות בניית התוספת על כל רכיבי העלות השונים. במידה רבה היענות לבקשה עשויה לייתר את התובענה העיקרית שאמורה לדון גם בשאלת עצם הזכות לשימוש בגג למבקשים.

32. שלישית, טענותיו של המבקש בחקירתו מצדיקות גם הן, מבחינת שיקולים שביושר, לדחות את בקשתו – כך, בניגוד לטענתו בהליך בדבר טיב הזכויות בגג תוספת הבניה כרכוש משותף, הרי שאת גג תוספת הבניה לדירתו אין הוא רואה כרכוש כזה אלא כרכושו הפרטי (עמוד 5 שורה 16-17); כך, על אף טענתו (שאינני מקבל כאמור) בדבר בנית המשיבים בניגוד להיתר בניה, הרי שההרחבות לדירתו הינן ללא היתר בניה (עמוד 5 שורה 18). כך, לשם הצבת מתקנים משותפים הוא "מנדב" את גג תוספת הבניה ולא את הגג שמעל דירתו (עמוד 5 שורה 22).

33. לאור העובדה כי היענות לבקשה משמעה חיוב המשיבים בבניית הגג בהתאם לרצונם של המבקשים (בניגוד לעמדת המשיבים כולם), הרי שמדובר, למעשה, בבקשה לצו עשה זמני, במסווה של בקשה לצו מניעה.

34. ההלכה קובעת כי צו כזה לא יינתן אלא במקרים יוצאי דופן: "קבלת סעד זמני מסוג צו-עשה זמני קשה יותר להשגה מאשר קבלת הסעד ההפוך (של צו מניעה זמני). בעוד שהסעד האחרון עומד בקריטריונים לעניין שמירת המצב הקיים, הרי שבמתן צו עשה זמני, יש, לכאורה, משום שינוי במצב הקיים" (אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, (מהדורה תשיעית) בעמ' 527). כך נקבע בבש"א (מחוזי-ת"א) 20818/03 מלכה שלמה נ' אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ, [פורסם בנבו], נקבע: "על אף שבית המשפט מוסמך לתת צו עשה זמני (ר' הגדרת "סעד זמני) בתקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984) יימנע בית המשפט בדרך כלל מנתינתו. צו כזה יינתן רק במקרים יוצאים מן הכלל, כאשר הנזק לתובע הוא בלתי הפיך ושום פיצוי כספי לא יוכל לתקנו..." ובברע"א 5843/05 איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה נ' שרון דן השקעות בע"מ [פורסם בנבו], נקבע: "הלכה היא, כי על בית המשפט לנקוט משנה זהירות טרם שיצווה על צו עשה זמני המשנה את המצב הקיים, עוד לפני שניתנה ההכרעה הסופית בתובענה. צו עשה זמני המשנה מצב קיים ראוי שיינתן במקרים חריגים, אך כאשר נוכח בית המשפט כי התערבותו הינה חיונית בכדי למנוע תוצאה קשה ביותר וכאשר הנזק שעלול להיגרם אינו ניתן לתיקון באמצעות פיצוי כספי הולם (ע"א 213/64 ברא"ז נ' נציב המים, פ"ד יח(3) 647, 653-654; וכן ראו רע"א 1868/98 סייג נ' המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי [פורסם בנבו])."

35. יוצא מכל האמור כי מטרת הבקשה הינה, בעיקר, לשפר את עמדותיהם של המבקשים לקראת הדיון בתובענה העיקרית במסגרתה מבקשים הם, למעשה, להביא לשימוש בגג על ידם לטובת מרפסת לדירתם, ולא לשמר את המצב הקיים. בנסיבות שכאלו שיקולי היושר מצדיקים את דחיית הבקשה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/371/2017
מס' בקשה: 1/372/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סיכום

36. לאור כל האמור לעיל במצטבר אני דוחה את הבקשה.
37. צו המניעה הזמני במעמד צד אחד מיום 03.10.17 מבוטל.
38. מובהר כי האמור עניינו בהיבט הקנייני בלבד. ברי כי בהעדר היתר בניה לפתח לא יהיו רשאים המשיבים לבצעו על פי הדין ועל פי הצהרתם המחייבת במסגרת הדיון בבקשה.
39. המבקשים ישלמו למשיבים את הוצאות הבקשה בסך של 3,500 ₪ וזאת בתוך 14 יום מהיום, שאם לא כן יישא התשלום הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.
40. לאור דחיית הבקשה כאמור ולאור העובדה כי בשלב זה בידי המשיבים אין היתר בניה לפתח, וממילא לא התעכבה הבניה בתקופה שמאז הגשת הבקשה, אני מורה על השבת העירבון שהופקד למבקשים, אך זאת רק לאחר הסדרת תשלום הוצאות המשיבים כאמור לעיל.
- יוסדר תשלום ההוצאות במועד כאמור יהיה על ב"כ המבקשים להגיש טפסים מתאימים במזכירות לשם קבלת ההחזר.
- לא יוסדר תשלום ההוצאות במועד שנקבע יהיו רשאים המבקשים לפנות בבקשה לחילוט כספי העירבון לשם כיסוי תשלום ההוצאות כאמור והיתרה תושב למבקשים לאחר הגשת טפסים מתאימים במזכירות.
41. למען הסר ספק, הבטחונות האחרים שהופקדו בעת הגשת הבקשה ימשיכו לחול עד לתום ההליך, ובכלל.
42. כתב הגנה יוגש במועד כפי שהורתי בדיון מיום 15.11.17.
43. דיון בתובענה יערך ביום 03.01.18 שעה 11:30.
44. לפני סיום - בשלב זה עוד טרם הוגש כתב הגנה ונדמה שעדיין לא רחקה העת אשר תאפשר לצדדים להגיע להסכמה שתטיב עם כולם, על פי המתווה עליו כבר הסכימו וכפי שעלה בהודעותיהם במסגרת תיק הבקשה. ניתן להגיע להסכמות גם בסוגיה שבמחלוקת – גודל הפתח, עם מעט התחשבות הדדית ולחסוך את ההוצאות המשמעותיות הכרוכות בניהול ההליכים לגופם. אף שהצדדים התבצרו בעמדותיהם בדיון שנערך מוצע להם לשקול מתווה לפיו, לאחר סיכום טענות קצר של כל אחד מהם, יותירו את הקביעה בנוגע לגודל הפתח (בטווח המחלוקת) להכרעתי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/371/2017
מס' בקשה: 1/372/2017**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בפקס.

ניתנה בלישכתי ביום ב' כסלו תשע"ח תשע"ח, 20 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.

**אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים**